

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1634/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ร้อยตำรวจโทสมบัติศิริ เบญจนาท กับ	
	พวก	
		โจทก์
	นายสุจิน เลหาวัฒนะ	จำเลย
	นายสุจิน เลหาวัฒนะหรือเลหาเสตติ	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยขอถือคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและหลักประกันซึ่งยื่นไว้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2533 เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 กระทงหนึ่ง จำคุก 1 เดือน และผิดตามมาตรา 295 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 2 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 162, 163, 164)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 167,168)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน30,000 บาท (อันดับ 3,119)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ